

Mensaje LexNET - Acuse - Escrito

Fecha Generación: 22/01/2026 14:10

Mensaje

IdLexNet	1202610845774573	
IdLexnet Del Mensaje Enviado	202610845774573	
Asunto	MEDIDAS CAUTELARES	
Remitente	SOLAS ORTEGA, VIRGINIA [77]	
Destinatarios	Colegio de Procuradores	Ilustre Colegio de Procuradores de La Rioja
	Órgano	Sección Civil del TI Plaza n. 6 de Logroño, La Rioja [2608942006]
	Tipo de órgano	Tribunal de Instancia. Sección Civil/Juzgado de Primera Instancia(CIVIL)
	Oficina de registro	SRR. CIVIL DEL TI [2608900042]
Fecha-hora envío	22/01/2026 13:56:55	
Documentos	PMA 3-25 Aclaracion Auto.pdf(Principal)	Catalogación: ESCRITO DE ACLARACIÓN Hash del Documento: 47738c24ca591ec4f7d0a1150b732615920f8ca43b1c20f3c184307214357ff1
Datos del Procedimiento	Procedimiento destino	MEDIDAS CAUTELARES Nº: 0000003/2025
		ORDINARIO IMPUGN. ACUERDOS SOCIALES-249.1.3 Nº: 0001497/2025
	NIG	2608942120240010773
Estado	Aceptado el 22/01/2026 14:06.	

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.

ÓRGANO: PLAZA Nº 6 DE LA SECCION CIVIL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LOGROÑO
PROCEDIMIENTO: PMA MEDIDAS CAUTELARES 0000003 /2025
PROCEDIMIENTO ORIGEN: OR3 ORDINARIO IMPUGN. ACUERDOS SOCIALES-249.1.3 0001497 /2025
DEMANDANTE: THE LAST ONE COMPANY, S.L.
PROCURADOR: VIRGINIA SOLAS ORTEGA
ABOGADO: SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS
DEMANDADO: HEREDEROS MARTINEZ DE PINILLOS, S.A.

PLAZA Nº 6 DE LA SECCION CIVIL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LOGROÑO

Doña Virginia Solas Ortega, Procuradora de los Tribunales, en nombre de **THE LAST ONE COMPANY**, conforme tengo acreditado en los autos de referencia, bajo asistencia letrada de Don Santiago J. Palacios Pinillos ante el Juzgado comparezco y como mejor sea en Derecho, **DIGO:**

Que habiendo sido notificado el **Auto N.º 12/2026**, de fecha 13 de enero de 2026 , por el que se acuerda la medida cautelar de suspensión de acuerdos sociales y anotación preventiva de la demanda, mediante el presente escrito vengo a solicitar la **ACLARACIÓN Y COMPLEMENTO** de dicha resolución, al amparo de los **artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)**, con base en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- SOBRE LA OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO EN MATERIA DE COSTAS En la parte dispositiva del mencionado Auto, así como en sus fundamentos de derecho, se observa una omisión absoluta respecto a la imposición de las costas procesales derivadas del incidente de medidas cautelares.

A pesar de que la resolución estima sustancialmente la pretensión de esta parte —acordando la suspensión de los acuerdos de la Junta de 29 de junio de 2024 y la anotación preventiva — y habiéndose celebrado la vista prevista en el art. 734 LEC a la que la parte demandada no acudió, el órgano jurisdiccional no ha efectuado pronunciamiento alguno sobre el pago de los gastos del proceso.

SEGUNDA.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL COMPLEMENTO (ART. 215 LEC) El **artículo 215.1 de la LEC** establece que si se hubieren omitido pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud de parte, podrá completar la resolución.